

1500369-22.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... na inicial, os réus praticavam o tráfico de drogas. Isso porque os acusados demonstraram comportamento suspeito ao avistarem os policiais militares, foram encontrados drogas e dinheiro com eles, e, de acordo com o depoimento das testemunhas, o réu Pedro confessou a prática do tráfico de entorpecentes, além de indicar o lugar, onde, de fato, mais drogas foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500369-22.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500369-22.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2064516/2021 -

DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 16626412 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2318/21/308 -

DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2064516 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 2318/21/308 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO LEITE DA SILVA NETO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

PEDRO LEITE DA SILVA NETO e ALEJANDRO CELSO FONSECA FILHO foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 29, "caput", do Código Penal, porque, segundo consta, estes, conluiados e previamente ajustados para a prática criminosa, no dia 07 de março de 2021, por volta das 10h00, na Rua Padre Ângelo Rudelo, defronte à residência de numeral 519, no Bairro Águas Claras, nesta cidade e comarca, traziam consigo e tinham em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 39,80g de Benzoilmetilecgonina, em pedras

“Crack”, substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, droga essa capaz de causar dependência, consoante demonstra o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 96/98.

Os réus foram notificados (fls. 118 e 162) e apresentaram defesa prévia (fls. 122/127 e 168/173). A denúncia foi recebida em 17 de novembro de 2021 (fls. 178/180).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, sendo que, ao final, o acusado Pedro foi interrogado. Ausente o réu Alejandro (fls. 275/276). Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia, levando em consideração a primariedade e a menoridade relativa de ambos (mídia audiovisual). Já a Defesa, em memoriais escritos, requereu a absolvição em razão da fragilidade probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, em caso de condenação, a aplicação da atenuante da menoridade relativa para o acusado Pedro, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração máxima de 2/3, a imposição do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 284/306).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa ficou comprovada pelos autos de prisão em flagrante (fls. 8 e 9), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo de constatação prévia de entorpecente (fls. 15), boletim de ocorrência (fls. 16/18), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 96/98) e pelas demais provas produzidas nos autos.

A autoria, de igual modo, é inequívoca e recai seguramente sobre os acusados.

Vejamos:

Em juízo, a testemunha Danilo Assis Forcassin, policial militar, disse que, na ocasião dos fatos, estava em patrulhamento no bairro Águas Claras quando avistou dois indivíduos, um trajando camiseta preta e o outro camiseta vermelha, sentados em frente à residência de nº 519, onde mora Pedro, e quando eles avistaram a viatura levantaram-se e começaram a caminhar em sentidos opostos, o que chamou a atenção da equipe e os levou a realizar a abordagem. Na busca pessoal, foram encontrados com Pedro R\$ 22,00 e 10 pedras de crack, enquanto que com Alejandro foram encontrados R\$ 115,00 e 05 pedras de crack. Questionados, o Alejandro nada declarou, porém Pedro informou os policiais de que havia saído da Fundação Casa e estava praticando tráfico, além de indicar uma casa abandonada, onde havia um pote com mais algumas pedras de crack e ficava a aproximadamente 50 metros da residência de Pedro. Um policial se dirigiu até a mencionada casa e encontrou, de fato, um pote contendo 145 pedras de crack idênticas às encontradas com os réus. Não conhecia os acusados. A casa abandonada não era conhecida como ponto de drogas (fls. 219).

Por sua vez, a testemunha Pedro Henrique Brito Pazian corroborou a versão contada por seu colega de farda. Acrescentou que não foi realizada diligência nas casas dos réus, pois eles colaboraram; bem como que a via do bairro é um ponto de venda de drogas, porém nunca soube sobre a casa abandonada (fls. 273).

Em interrogatório judicial, o réu Pedro Leite da Silva Neto negou a autoria dos fatos. Disse que, no momento da abordagem, ele e Alejandro estavam na frente da residência dele fumando maconha. Nenhum dos dois tinha pedras de crack consigo, Pedro tinha apenas R\$ 25,00 e 03 balas de maconha para seu uso pessoal. Os policiais realizaram busca na casa do réu, mas não encontraram nada ilícito, bem como na casa abandonada, onde foi encontrado um pote com drogas, o qual Pedro não sabe a quem pertence, já que perto de sua casa há um ponto de drogas movimentado e muitas pessoas entram e saem dessa casa abandonada. Na ocasião dos fatos, conhecia Alejandro há pouco mais de um mês e nenhuma droga foi encontrada com ele (fls. 274).

Como se observa, os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução demonstram que na ocasião narrada na inicial, os réus praticavam o tráfico de drogas. Isso porque os acusados demonstraram comportamento suspeito ao avistarem os policiais militares, foram encontrados drogas e dinheiro com eles, e, de acordo com o depoimento das testemunhas, o réu Pedro confessou a prática do tráfico de

entorpecentes, além de indicar o lugar, onde, de fato, mais drogas foram encontradas.

Ademais, o depoimento do réu Pedro está totalmente em desacordo com as provas colhidas e o réu Alejandro não compareceu em juízo para corroborar sua versão. Assim, os depoimentos dos policiais militares, juntamente ao cenário fático que envolveu a prisão dos denunciados, permitem concluir que a substância entorpecente apreendida era destinada ao tráfico ilícito.

Aqui, cabe lembrar que, na valoração da prova, os relatos seguros e insuspeitos dos policiais devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos acusados. Os policiais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente os réus, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. Nesse sentido: "Tráfico de Drogas, corrupção ativa e receptação - Preliminar pleiteando a permissão para recorrer em liberdade - Réu que respondeu preso ao processo - Manutenção dos motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva - Preliminar afastada - Recurso defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos, corroborados pelos demais elementos de prova - Pedido para que a conduta referente ao crime de receptação seja desclassificada para a modalidade culposa - Incabível - Modalidade dolosa bem configurada - Condenação mantida - Dosimetria - Primeira fase - Penas-bases fixadas 1/6 acima do mínimo legal - Maus antecedentes bem documentados nos autos - Segunda fase - Réu triplamente reincidente - Ausência de confissão - Pena intermediária majorada em 1/4 - Majoração à razão de 1/3 para o crime de receptação, em razão da reincidência específica - Terceira Fase - Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o recorrente é reincidente - Mantida a fixação de regime inicial fechado para início de cumprimento da pena - Detração penal que deve ser analisada pelo Juízo da Execução - Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Recurso não provido" (TJSP; Apelação Criminal 1502181-06.2021.8.26.0537; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022).

"APELAÇÃO - Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Sentença condenatória - Pedido de absolvição por insuficiência probatória - Descabimento - Materialidade e autoria bem comprovadas - Apelante detido em flagrante, na posse de 51g de maconha, após denúncia anônima integralmente confirmada pela ação policial - Validade dos testemunhos policiais como meio de prova, ausentes indícios de que queiram prejudicar o apelante - Pedido de redução da pena - Acolhimento - Aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Réu primário, de bons antecedentes, não dedicado a atividades ilícitas e que não integra organização criminosa - Redução de 2/3 - Pena corporal reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão, e pena pecuniária reduzida para 166 dias-multa, no valor unitário mínimo - Fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena - Art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal - Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo - Art. 44, § 2º, do Código Penal - Apelação parcialmente provida" (TJSP; Apelação Criminal 1500217-38.2021.8.26.0129; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022).

Assim, comprovada a autoria e materialidade delitiva do delito em tela, de rigor a procedência da ação a fim de condenar os réus pela prática do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia.

Passo a dosar a pena.

RÉU PEDRO:

Na primeira fase, atenta às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do

Código Penal, c.c. o art. 42, da Lei nº 11.343/06, aplico a pena-base no mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis (fls. 44), perfazendo 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, apesar da menoridade relativa do réu na data do fato, a pena permanece inalterada, uma vez que: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (STJ, SÚMULA 231). Ausentes também outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem apreciadas.

Na terceira fase, é caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu preenche todos os requisitos. Desse modo, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

RÉU ALEJANDRO:

Nos termos do art. 59 do Código Penal, observo que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal, perfazendo 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, a pena permanece inalterada em razão da ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, é caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu preenche todos os requisitos. Desse modo, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando o recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, retratado em acórdão proferido no HC 118.553/MS, relatora a Ministra Carmen Lúcia, no sentido de que o delito de tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, revejo meu entendimento para passar a admitir, diante das peculiaridades de cada caso concreto, a possibilidade de fixação de regime inicial carcerário mais brando aos condenados pela prática daquela infração penal.

Assim, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a personalidade dos agentes, fixo o regime inicial aberto para o resgate da reprimenda corporal, nos termos dos art. 33 e 59, ambos do Código Penal.

Ainda, a pena restritiva de liberdade aplicada deve ser substituída pela restritiva de direitos, pois estão presentes os requisitos legais que a autorizam: pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos (art. 44, I, primeira parte do CP); crime doloso não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 44, I, segunda parte do CP); réu não reincidente em crime doloso (art. 44, II do CP); a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição é suficiente (art. 44, III do CP).

Como a pena privativa de liberdade supera 01 (um) ano, faz-se necessária a substituição por duas penas restritivas de direitos (art. 44, §2º do CP), quais sejam, prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 01 salário mínimo.

Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vejamos os precedentes do E. TJSP:

"APELAÇÃO - Artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 - Tráfico de drogas - Condenação do réu à pena corporal de 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, no patamar mínimo - Pedido de absolvição ou desclassificação para o art. 28 ou para o 37 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria do tráfico comprovadas - Uníssona prova testemunhal policial - Finalidade de traficância que é corroborada por outras circunstâncias do caso concreto - Dosimetria da pena - Primeira fase - Pena base fixada em sentença no mínimo legal - Segunda fase - Ausentes agravantes e atenuantes - Terceira fase - Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena reconhecidas em sentença - Pedido de incidência de causa da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas - Possibilidade, na fração de ½ - Quantidade e natureza das drogas que não extrapolou o ordinário para a espécie - Apreensão, contudo, de razoável quantidade de entorpecente (181g de maconha), que, embora não seja exorbitante,

igualmente não pode ser vista como ínfima - Redutor que deve ser aplicado na proporção de 1/2- Condenado que não demonstra inequívoco engajamento no crime - Ausência de indício de seu envolvimento com atividades ou organizações criminosas - Precedentes - Pena definitiva do tráfico em 02 anos de reclusão e 250 dias-multa - Fixação de regime aberto - Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Apelação parcialmente provida, para (i) readequar a conduta do apelante para o tipo do artigo 33, caput, na forma do § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e (ii) reduzir a pena para 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da condenação, e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser regulamentada pelo r. Juízo das Execuções Criminais". (TJSP; Apelação Criminal 1502144-10.2020.8.26.0344; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022)

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Prisão em flagrante enquanto escondia 474,88g de maconha e 12,44g de cocaína. Versão negativa inverossímil e sequer minimamente comprovada. Confissão não verificada. Súmula 630 do C. STJ. Inviável a pretendida desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. Possibilidade, contudo, de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Quantidade de droga apreendida que, isoladamente, não permite concluir pelo envolvimento com o crime organizado ou dedicação a essas atividades. Redução que deve ficar em patamar intermediário. Apelo provido em parte para desclassificação para a forma não hedionda de tráfico, com penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 250 dias-multa, deferida também a substituição da pena corporal por restritivas de direitos". (TJSP; Apelação Criminal 1501294-67.2020.8.26.0210; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guaíra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 16/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022)

"Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da defesa. Pleito absolutório por fragilidade probatória. Requerimento de desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena base em seu mínimo legal; b) reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; d) fixação do regime prisional aberto. 1. Concessão da justiça gratuita ao réu. Presunção de veracidade das alegações de insuficiência de recursos financeiros. Artigo 99, parágrafo 3º, do CPC. 2. Condenação de rigor. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu que foi surpreendido pelos policiais no momento em que comercializava os entorpecentes. Desclassificação inviável. 3. Dosimetria que comporta reparos. Quantidade de entorpecentes apreendidos que não se mostrou excessiva. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Atenuante da menoridade relativa. Súmula n. 231 do STJ. Atos infracionais que não se prestam a revelar o envolvimento do réu em atividades criminosas. Primariedade e ausência de elementos a apontar a dedicação do réu à prática criminosa ou de seu envolvimento com organização criminosa. Quantidade de drogas apreendidas que não se mostrou excessiva. Reconhecimento da figura do tráfico privilegiado com redução da pena no patamar máximo. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Fixação do regime inicial aberto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido". (TJSP; Apelação Criminal 1503679-52.2021.8.26.0533; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

Cada dia-multa é fixado no mínimo legal da época dos fatos (CP, art.49), atualizados a partir do trânsito desta em julgado, eis se tratar de dívida de valor (Lei nº 9.268/96).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública para condenar os réus PEDRO LEITE DA SILVA NETO e ALEJANDRO CELSO FONSECA FILHO à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa por terem praticado a conduta descrita no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c o art. 29, "caput", do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação supra.

Tendo em vista que os réus responderam ao processo em liberdade, faculto-lhes o direito de recorrer na mesma condição.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome dos réus no rol de culpados.

Considerando que o sujeito passivo do delito aqui analisado é a sociedade, deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados (artigo 387, IV, CPP).

Em observância ao disposto no artigo 72, da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial, autorizando-a a proceder à incineração da droga apreendida nestes autos, observando-se o disposto no artigo 32, §1º, da lei.

Decreto a perda do numerário apreendido em favor da União oficiando-se.

P.R.I.C.

Araçatuba, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA